МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 06 № 3/26 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Комисст хандаж Нийслэлийн ... дүүргийн ... дүгээр хороо .... тоотод оршин суугч, иргэн .... ирүүлсэн гомдолдоо “Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн алба хаагчид миний хүү ...-ийг бусадтай бүлэглэн 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “...” зочид буудлын өрөөнд үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдэж гүйлгээнд оруулсан, 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт иргэн ...-ын гар утсыг дээрэмдсэн” гэх гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа эрүү шүүлт тулгаж зодсон тул энэ асуудлыг шалгуулахаар Авлигатай тэмцэх газарт хандсан боловч шалгаагүй, хууль зүйн үндэслэлгүй хариу өгсөнд гомдолтой байгаа” талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу холбогдох ажиллагааг явуулж, Авлигатай тэмцэх газарт дээрх гомдолд дурдсан асуудлаар баримт, материалыг ирүүлэх тухай Комиссын гишүүний 2020 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 3/598 дугаар албан бичгийг Баянгол дүүргийн Прокурорын газрын Ерөнхий прокурорт 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/612 дугаар албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн.

Баянгол дүүргийн Прокурорын газар болон Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн албан бичгээс үзэхэд Авлигатай тэмцэх газар иргэн ...-ийн гаргасан гомдолд 2019 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 21.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар ... дугаартай хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж тус газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах комиссар М.Эрдэнэсайхан хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан байх бөгөөд 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаах саналтайгаар Баянгол дүүргийн Прокурорын газарт шилжүүлсэн байна.

Улмаар Баянгол дүүргийн прокурорын 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 3417 дугаар тогтоолоор “...Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн мөрдөн байцаах тасгийн мөрдөн байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Баасанбаатар нь хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж, хэргийг илрүүлэх чиглэлээр эрүүгийн төлөөлөгч М.Цэдэндамба нь холбогдох ажиллагааг хийж гүйцэтгэн .... нарыг олж тогтоон цагдаагийн хэлтэст авчирсан байна. 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 251 дүгээр зүйлийн 251.1 дэх хэсэгт “...Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч хүч хэрэглэж буюу хүч хэрэглэхээр заналхийлэх, тарчилган зовоох, тохуурхан даажигнах, хуурч мэхлэх зэрэг хууль бус арга хэрэглэж мэдүүлэг өгөхийг албадан эрүү шүүлт тулгасан бол ... таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ...” гэж заасан тул тухайн үед эрүүгийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан М.Цэдэндамба эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн субьект биш тул гэмт

хэргийн шинжгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна.", мөн тус тогтоолоор "...эрүү шүүлт тулгасан гэх үндэслэлгүй, гэмт хэргийн шинжгүй болох нь тогтоогдож байх тул Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтад зааснаар гэмт хэргийн шинжгүй" үндэслэлээр хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан байна.

2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 251 дүгээр зүйлд Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн субьект нь зөвхөн "хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч" байхаар хуульчилсан байсан боловч Монгол Улс 2000 онд нэгдэн орсон "Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц"-ын 1.1. дэх хэсэгт "Эрүүдэн шүүх гэж хэн нэг хүн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ сэлт, мэдүүлэг авах, тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчилах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбодь, сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдлийг хэлнэ" гэж тодорхойлсон бөгөөд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн субьектийг төрийн албан хаагч гэж тодорхой зааж өгчээ.

Мөн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ", мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ", Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт "Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө", Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2008 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 дугаар тогтоолын 3 дахь хэсэг "Олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан үндэсний хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж уг гэрээнд тусгайлан заагаагүй, Монгол Улсын Үндсэн хуульд харшлаагүй, албан ёсоор нийтлэгдсэн олон улсын гэрээний заалт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт шууд үйлчилнэ (өөрөө биелэгдэх шинж)" гэж тус тус заажээ.

Түүнчлэн 2015 онд шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуулийн 21.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Төрийн албан хаагч тайлбар, мэдүүлэг авах, хэрэг хүлээлгэх, ял, шийтгэл оногдуулах, ялгаварлах зорилгоор өөрөө, эсхүл бусад этгээдийг хатгаж, зөвшөөрөл олгож, эсхүл бусад байдлаар тухайн үйлдлийг хийхийг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж бусдын бие махбод, сэтгэл санааг шаналган зовоосон бол" эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан бөгөөд гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж буй аливаа этгээдтэй хүнлэг бус хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжлон харьцах, гэмт хэрэгт холбогдуулан удаан хугацаагаар шалгах, залхаах зэрэг нь эрүү шүүлтийн нэг хэлбэрт хамаардаг бөгөөд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэрэг нь гэмтлийн зэрэг шаардахгүй, хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй гэмт хэрэг юм.

Цагдаагийн алба хаагч нь Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн субьект мөн атал уг гэмт хэргийн субьект биш гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд олон улсын гэрээ, конвенцын заалтыг хэрэглээгүй, хууль тогтоомжийн эрэмбэ, түүнийг хэрэглэх үндсэн зарчмыг алдагдуулсан гэж үзэхээр байна.

Иймд иргэн .....-ийн гаргасан гомдол хүсэлтийг хүлээн авч, хууль болон олон улсын гэрээний хүрээнд шалгалтын ажиллагааг явуулах, цаашид прокурорын байгууллага нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд олон улсын гэрээ конвенцыг дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил нэг мөр ойлгож хэрэглэж, хэвших, түүнд тавих хяналтыг

сайжруулах, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт тогтмол зохион байгуулах зэргээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Шаардлагыг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ